

1515988-16.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... teve condenação anterior por roubo e estava em RA.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à sociedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela vítima, que, a par de ter afirmado com firmeza a identificação do réu, relatou que estava com seu veículo

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1515988-16.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1515988-16.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autora:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO MATHEUS DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristofaro

Vistos.

RODRIGO MATHEUS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, porque teria, no dia 14 de julho de 2022, por volta de 16h27, na Avenida do Estado, altura do nº 7.800, Ipiranga, nesta cidade e Comarca, mediante rompimento de obstáculo consistente na quebra do vidro frontal direito do veículo da vítima, subtraído para si o aparelho celular Samsung, avaliado em R\$ 2.000,00, pertencente a Noriko A..

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 47/49).

Recebida a denúncia (fls. 67), o réu foi regularmente citado (fls. 89) e apresentou resposta à acusação por meio de defensor constituído (fls. 68/70), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 90).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da

denúncia; pleiteou a defesa, frente à confissão, a fixação de penas no mínimo, compensada reincidência por confissão, em regime brando tomada detração. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria, não incidindo a qualificadora apontada na denúncia, mal comprovada.

O réu, em solo policial, disse que estava caminhando pela Avenida do Estado, viu o veículo, ocupado pela vítima, parado no semáforo, quebrou o vidro frontal direito e subtraiu o aparelho celular (fls. 11). Ouvido em Juízo, admitiu a prática do furto; quebrou o vidro da janela com uma "canetinha" e pegou o celular, depois saiu correndo; foi seguido por alguém, então quando subiu uma rua, foi abordado por policiais, que o abordaram; dispensou o celular, mas ele foi apreendido; confessou já aos policiais e também para a autoridade policial; estava passando por dificuldades, desempregado, sua mãe estava sem gás em casa, sua filhinha passando necessidade, ficou desesperado; pretendia vender o celular, mas não tinha ainda comprador; não conhecia a vítima ou os policiais anteriormente; teve condenação anterior por roubo e estava em RA.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela vítima, que, a par de ter afirmado com firmeza a identificação do réu, relatou que estava com seu veículo parado no trânsito na Avenida do Estado quando o réu se aproximou, quebrou o vidro do carro pelo lado do passageiro, apanhou o celular que estava no painel e correu; foi auxiliada pelos ocupantes do carro que estava atrás; pelo que soube, outro motorista avisou policiais que estavam perto do ocorrido e eles detiveram o réu e retomaram o telefone.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar Christiano relatou em Juízo que estavam em patrulhamento pela rua Silva Bueno, foram solicitados por um casal que informou do furto na Avenida do Estado, indicando a rua por onde o réu tinha entrado; tanto que ingressaram na rua indicada, viram o réu correndo, vendo quando ele jogou o celular para debaixo de um veículo; o réu foi abordado e o celular que ele havia dispensado foi apreendido; o réu estava com a mão machucada, então admitiu que tinha quebrado o vidro do carro e furtado o celular; a vítima identificou na delegacia o aparelho que foi apreendido. O policial militar Neder descreveu em Juízo que quando patrulhavam pela rua Silva Bueno vieram transeuntes que apontaram que o réu ia subindo a rua após ter quebrado o vidro de um Renegade e furtado o celular; viram o réu, que ao vê-los dispensou o aparelho celular; o réu foi abordado e o celular foi apreendido; o réu estava com a mão machucada por ter quebrado o vidro do carro, sendo que admitiu a prática do furto, inclusive era morador das proximidades, foram com ele até sua casa para que ele pegasse documento pessoal e depois levaram-no ao PS.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que vítima e testemunhas mentissem, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, que nem conheciam, assomando claro que compareceram tanto perante a autoridade policial como em Juízo imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

Bem esclarecido assim que o réu realmente praticou o furto, tal como descrito pela vítima e admitido por ele próprio, bem assim que logo depois foi encontrado na posse do aparelho celular furtado, que tentou dispensar à vista dos policiais. É cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima com reconhecimento seguro do réu afirmado em Juízo, bem assim pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

Carece de demonstração destruição ou rompimento de obstáculo, ausente constatação dos danos a tanto correspondentes por exame pericial, como era imprescindível em se tratando de conduta de que necessariamente resultam vestígios de conformidade com o previsto pelo artigo 158 do Código de Processo Penal, não sendo a falta passível de suprimento pela prova oral ou mesmo por confissão.

É certo que a consumação foi atingida, desde que conquistada e aproveitada, ainda que por tempo breve, posse desviada da res, retirada da vítima e levada pelo réu quando tomou rumo sem que ninguém o perturbasse, resultando a subsequente recuperação da res de casual intervenção policial bem sucedida já inserida em desenrolar causal autônomo.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 155 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 36/37, caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal pela confissão plena prestada pelo acusado, pelo que, atendido o entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a base inalterada.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime fechado, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal, medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição, mormente em vista de pessoa que praticou o crime quando estava em regime prisional aberto, frustrando a execução de condenação anterior.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu RODRIGO MATHEUS DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 11, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano

de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida ao réu a gratuidade processual.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA